श्री

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

आदेश

मुद्दा नम्बर-०८१-C१-४३७७

नेपाल सरकार .....वादी

विरुद्ध

अन्यास राई समेत .....प्रतिवादी

मुद्दा- सवारी ज्यान।

यसमा देहाय बमोजिमका कार्य सम्पन्न गरी लगाउको मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू:

१. यस अदालतबाट पटक-पटक आदेश हुँदा समेत जाहेरवाला लगायत वादी नेपाल सरकार पक्षका साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित भएको नदेखिएकोले जाहेरवालालाई बकपत्रका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत अनिवार्य उपस्थित गराउनु र उपस्थित गराउन नसक्ने भए सो को कारणसहितको जवाफ पठाउनु भनी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्नू।

२. कानून, सिद्धान्त र न्यायिक अभ्यासको आधारमा देहायको प्रश्नमा केन्द्रीत रही थप बहसनोट पेश गर्नू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी लिखित बहसनोट प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल गर्नु।

देहाय:

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को दफा१६१ को उपदफा (२) ले २१ दिन भित्र मरेमा भनी किटानीसाथ लेखेको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई stretching गरी घाइते व्यक्ति ७१ दिन मा मरेको (निर्विवाद तथ्य) अवस्थामा सवारी ज्यानको अभियोगपत्र स्वीकार गर्न, सुनुवाई गर्न र सोमा मेरिटमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने हो वा होइन?

Shivaprasad Acharya
2023/06/19

जिल्ला न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ साल कात्तिक महिना १८ गते रोज ४ शुभम्.....।